

조문별 제·개정 이유서

「국가공무원인재개발원 영상정보처리기기 설치·운영 및 관리 규정」

1. 용어정리 및 관계 상위법령 개정에 따른 현행화(전체 조문 해당)

가. 개정 이유

- 「개인정보보호법 시행령」 제3조에 따른 ‘영상정보처리기기’ 정의 반영 필요
- 법령상 통용되는 용어 사용

나. 개정 내용

- ‘CCTV’를 ‘영상정보처리기기’로 변경
- ‘DVR(Digital Video Recorder)’을 ‘저장장치’로 변경
- ‘화상’을 ‘영상’으로 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 상위 법령과의 용어 정합성을 확보하여 행정규칙의 명확성과 일관성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

2. 영상정보처리기기 설치 목적 명확화(제1조)

가. 개정 이유

- 고정형 영상정보처리기기 설치 목적을 명확히 하고, 안전 확보 등 실질 목적을 반영

나. 개정 내용

- 고정형 영상정보처리기기 설치 목적을 ‘시설보안 및 관리, 화재예방 등을 통한 안전 확보’로 명확히 하여, 실질적 필요에 부합하도록 수정

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 실무 중심 목적을 명확히 하여 규정 해석의 명료성과 실효성을 제고하고, 공공성과 안전 확보 목적의 정합성 확보

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

3. 상위법령 반영을 통한 용어 정비(제2조)

가. 개정 이유

- 상위 법령 용어를 반영하고 불필요하거나 중복되는 정의를 정비하여 규정의 명확성과 체계성 강화

나. 개정 내용

- 상위 법령 용어를 반영하고 중복 또는 불필요한 정의를 삭제

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 법령상 표준 용어를 반영함으로써 관련 법령·지침과의 정합성을 높이고 실무 혼란 방지

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

4. 중복 조항 정비 및 체계 간소화(제4조, 제7조, 제9조, 18조)

가. 개정 이유

- 다른 조항에서 유사 내용이 반복되어 규정되고 있으므로 체계 정비 차원에서 삭제

나. 개정 내용

- 타 조항과의 중복으로 삭제

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 중복 조항 정비를 통해 규정 체계를 간결화하고 조문 운영의 효율성 확보

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

5. 책임 주체 지정 및 역할 명확화(제6조)

가. 개정 이유

- '25년 국가인재원 정기감사 처분 요구를 반영한 책임부서 일치화

나. 개정 내용

- 총괄책임자 및 운영책임자의 역할과 운영 기준 명확화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 책임부서 일치를 통한 책임소재 명확화 및 중복업무·비효율 방지

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

6. 의견수렴 절차의 법령 정합성 제고(제8조)

가. 개정 이유

- 상위 법령과의 정합성 강화 및 현행화
 - 「개인정보보호법」 제25조 제3항
 - 「개인정보보호법 시행령」 제23조 제2항

나. 개정 내용

- 법령에 따른 의견수렴 절차 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 법령에 따른 의견수렴 절차를 반영하여 상위 법령과 정합성 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

7. 저장장소 명확화(제10조)

가. 개정 이유

- 용어를 정비하고, 저장장소의 현행화 및 관리 책임 명확화

나. 개정 내용

- ‘저장장치’라는 법령상 용어로 ‘DVR’을 대체하고, 실제 운영 장소(종합방재실, 정문방호실)를 현행화함으로써 저장 장소의 실효성과 관리 책임 명확화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 저장장치의 위치를 명확히 하여 정보 접근의 안전성과 물리적 보안 확보

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

8. 안내판 설치의 법령 정합성 제고(제11조)

가. 개정 이유

- 상위 법령과의 정합성 강화 및 현행화

나. 개정 내용

- 「개인정보보호법 시행령」 제25조, 제26조에 따른 내용 반영

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 상위 법령과 정합성 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

9. 「표준개인정보보호지침」 반영으로 법적 정합성 강화(제14조)

가. 개정 이유

- '25년 국가인재원 정기 감사 처분 요구를 반영하고 「표준개인정보보호지침」 제40조 따른 열람·제공의 근거와 절차 정비
 - <별지 3호>와 <별지 4호> 서식의 기능과 항목이 유사하여 운영상 혼선이 예상

나. 개정 내용

- 개인영상정보의 제공 및 열람 조건을 「표준개인정보보호지침」에 따라 구체화하고 중복되는 <별지 3호> 서식은 삭제

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 「표준개인정보보호지침」 반영을 통해 열람·제공의 법적 근거 강화 및 불필요한 서식 삭제로 관리의 일관성 확보

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

10. 접근통제 및 보안조치 체계 강화(제15조)

가. 개정 이유

- 개인영상정보의 접근 제한, 출입통제, 암호화 등 기술적·물리적 보호조치를 상세히 명시하여 영상정보 보호 수준을 강화
- 영상정보처리기기 모니터링실의 통제구역 설정, 접근기록 관리, 교육 등 실질적 조치 기준 마련

나. 개정 내용

- 정보보호 수준을 높이기 위한 기술적·물리적 보안조치를 명문화하고 세부 항목 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 「개인정보보호법 시행령」 제30조 및 「고정형 영상정보처리기기 설치·운영 안내서」(개인정보보호위원회 배포)를 반영한 세부적 보안조치 명시로 정보 유출 위험 최소화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

11. 열람 절차 및 거부 사유 명확화(제17조)

가. 개정 이유

- 정보주체의 개인정보 보호 강화
- 열람의 절차, 거부사유, 기록관리 기준 구체화

나. 개정 내용

- 「고정형 영상정보처리기기 설치·운영 안내서」(개인정보보호위원회 배포)를 반영한 열람 절차 및 거부 사유를 명확히 하여 개인정보 보호 강화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 열람 절차 및 거부 사유를 명확히 하여 개인정보 보호 강화

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

12. 관계 법령·지침과의 연계 강화(제23조)

가. 개정 이유

- 상위 법령 외 지침과 안내서 등 실무 기준을 명시하여 규정의 실효성 확보

나. 개정 내용

- 「표준개인정보보호지침」 및 「고정형 영상정보처리기기 설치·운영 안내서」 등 실무 기준 명시

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 실무 적용성이 높은 지침과, 안내서를 명시하여 규정의 실효성과 해석의 명확성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

13. 위탁관리 시 준수사항 명확화(제21조)

가. 개정 이유

- 위탁관리 시 「개인정보보호법 시행령」의 관련 규정을 명시하여 실효적 관리 체계 마련

나. 개정 내용

- 「개인정보보호법 시행령」 제26조 1항에 따른 위탁 시 준수사항 명확화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 위탁 운영 시 준수 조항을 명시하여 운영 안정성 제고

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음